

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	○명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○부,○○○국립공원사무소)	처분요구일자	2017. 6. 15.	회신기일	2017. 7. 14.

○○○부, ○○○국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 통보)

제 목 건설기계대여대금 지급보증서 미징구
관 계 기 관 ○○○부, ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현황 [건설기계대여대금 지급보증서 미징구 현황]

순번	공사명	발급수수료 반영액(원)	보증서 발급여부
1	2015 ○○○ ○○○분소 정비공사	17,356	미발급(정산)
2	2015 ○○○ ○○○주차장 화장실 및 주변 정비공사	87,618	미발급(정산)
3	2015 ○○○ ○○○ 진입로 정비공사	117,216	미발급(정산)
4	2015 ○○○ ○○○ 진입로 정비공사	730,291	미발급(정산)
5	2016 ○○○ ○○○ 공중화장실 개수공사	54,656	미발급(정산)
6	2016○○○ 문화유산지구 정비공사	153,751	미발급(정산)
7	2016○○○ ○○○ 주차장 조성공사	202,684	미발급(정산)
8	2016○○○ ○○○ 생태통로 조성사업	2,295,513	미발급(정산)

2. 지적내용

- 건설산업기본법 제68조의3(건설기계 대여대금 지급보증)에 따라 수급인 또는 하수급인은 건설기계 대여계약을 체결한 경우 그 대금의 지급을 보증하는 보증서를 건설기계 대여업자에게 주어야 하고, 건설공사의 도급계약 당사자는 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액을 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 건설공사의 도급금액 산출내역서(하도급금액 산출내역서를 포함한다)에 반영해야 함.
- 또한 같은법 제81조에 따라 지급보증서를 건설기계 대여업자에게 주지 않을 경우 발주처에서는 시정을 명령하거나, 그 밖에 필요한 지시를 할 수 있음.
- ※ 보증서 미발급시 시정명령, 1개월이하 영업정지 또는 2천만원 이하 과징금 부과
- ○○○국립공원사무소에서는 「2017년 ○○○주차장 조성공사」 외 8건의 공사에 대하여 설계서에 ‘건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료’를 반영하여 수급자와 계약하였음에도 계약상대자(도급업자)가 건설기계대여업자를 보호하기 위한 ‘건설기계대여대금 지급보증서’를 발급받지 않고 있었음에도 아무런 조치를 취하지 않고 준공시 정산 처리한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 신분상 ○○(단기조치 : 1개월 이내) 【♀♀처 ♀♀♀♀♀부】
[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	계약	○○○국립공원사무소	○○	○○
일반직 ○급	○○○	계약	○○○국립공원사무소	○○	○○

- 행정상 통보(단기조치 : 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- ○○○국립공원사무소장은 건설기계대여대금 지급보증서 징구기준 숙지 및 재발방지 직원교육 실시